

# 海洋法

主讲：尚琛晶

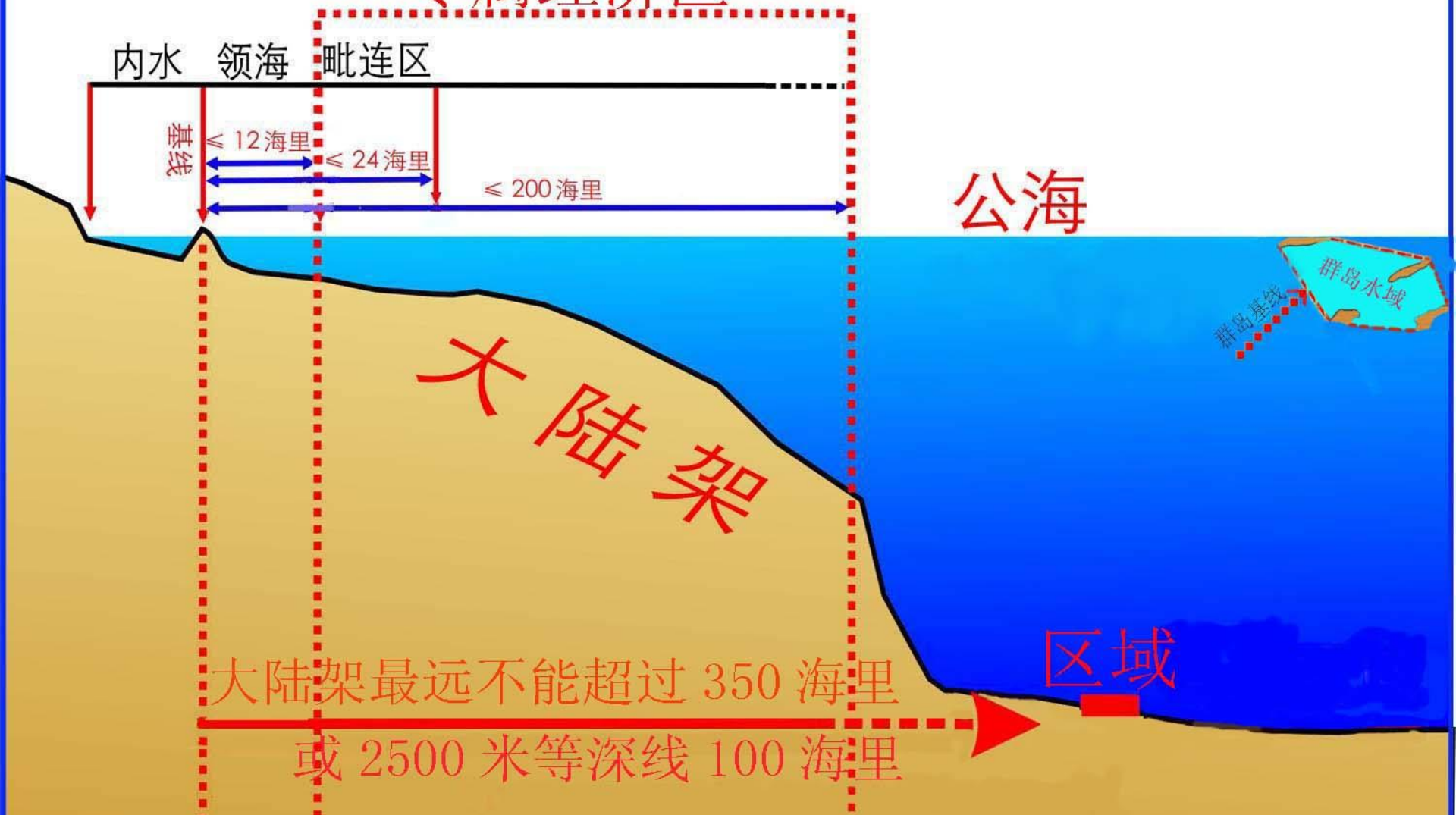
教材：海洋法（第四版）

人民出版社

# 1. 国际海底区域

- 1 什么是国际海底区域
- 是1982年联合国《海洋法公约》所创设的一项新的海洋法律制度，是指国家管辖范围以外的海床和洋底及其底土，
- 即各国大陆架以外的整个海底区域。

# 专属经济区



# 国际海底区域的法律地位

- “区域”的法律地位**不影响**其上覆水域或水域上空的法律地位。
- 《联合国海洋法公约》规定，“区域”为人类共同继承财产，任何国家或个人不得将“区域”及其资源占为己有，不得主张行使主权权利。
- “区域”对**所有**国家开放，专为**和平**目的使用，其一切资源属于全人类，由国际海底管理局代表全人类加以管理。
- “区域”内的“**资源**”：是指“区域”内在海床及其下原来位置的一切**固体、液体或气体资源**，其中包括多金属结核。

# 国际海底区域的法律地位

## —人类共同继承财产原则

区域及其资源的所有权属于全人类

对区域内的资源的一切权利属于全人类

区域的活动应为全人类的利益而进行

不影响上覆水域及上空的法律地位

# 国际海底区域法律制度背景

二战之后，随着海洋科研和开发技术水平的提高，海底所蕴藏矿产资源的价值逐渐被认识，资源的争夺也日趋激烈，《公约》及其他相关国际法文件为国际海底区域设定了一个基本的制度框架，以缓和这种利益纷争。

## 海底资源包括：

多金属结核

富钴结壳

热液硫化物

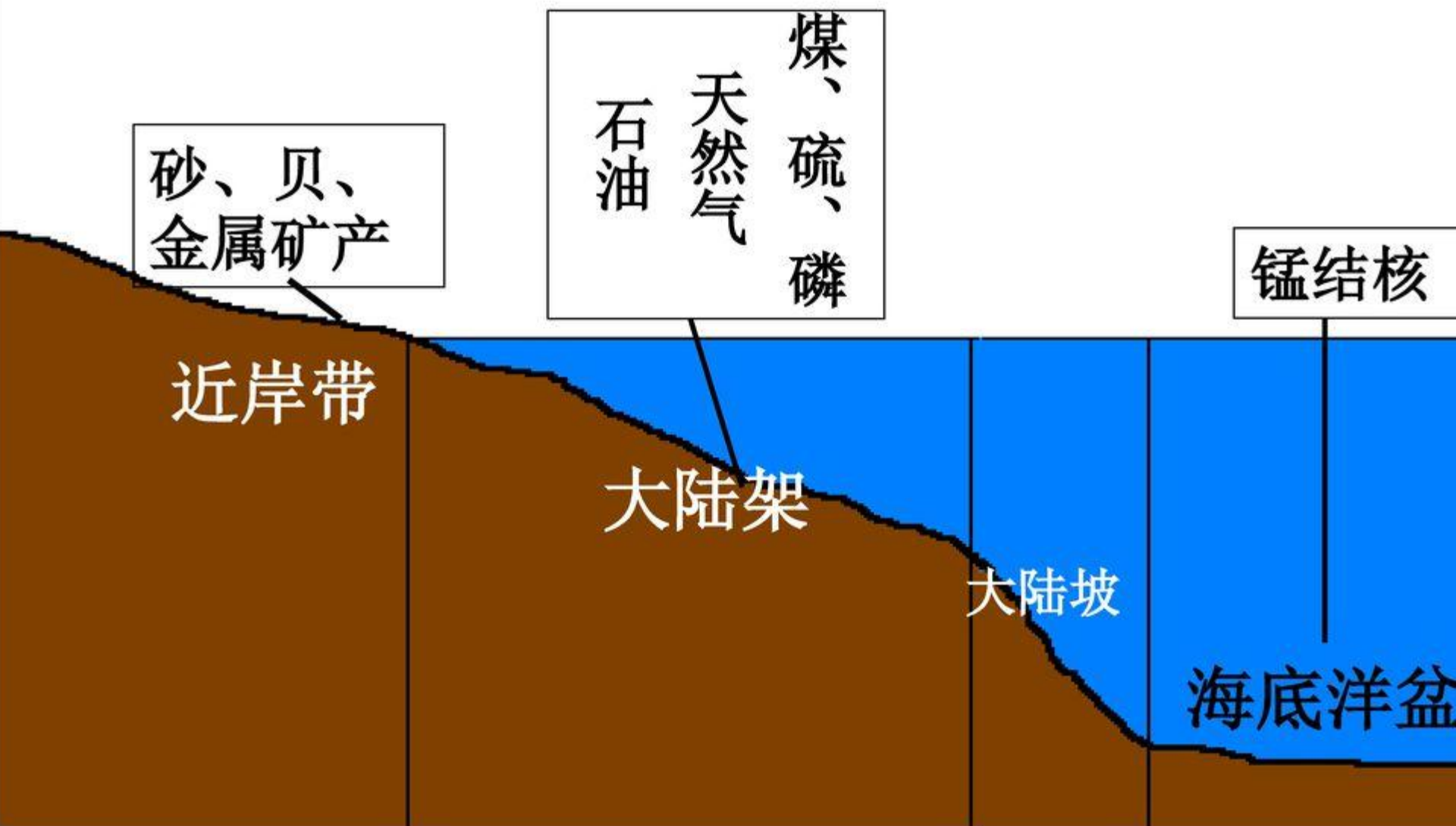
天然气水合物

生物资源



# 海洋矿产资源与油气开发

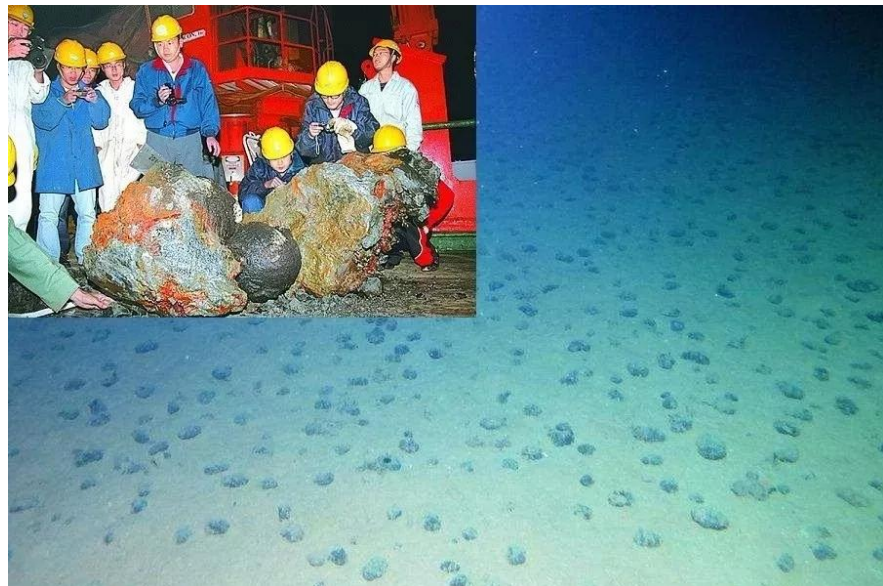
## 海洋矿产资源的分布



## 多金属结核

多金属结核分布在大洋底部水深3500~6000米海底表层，含有锰、铁、镍、钴、铜等60多种金属元素。据科学家们分析估计，多金属结核的世界总资源储量为3万亿吨，仅太平洋就达1.7万亿吨。其中的锰可供全世界使用1.8万年，镍可用2.5万年，钴可用34万年，锰可用18万年，铜可用1000年。

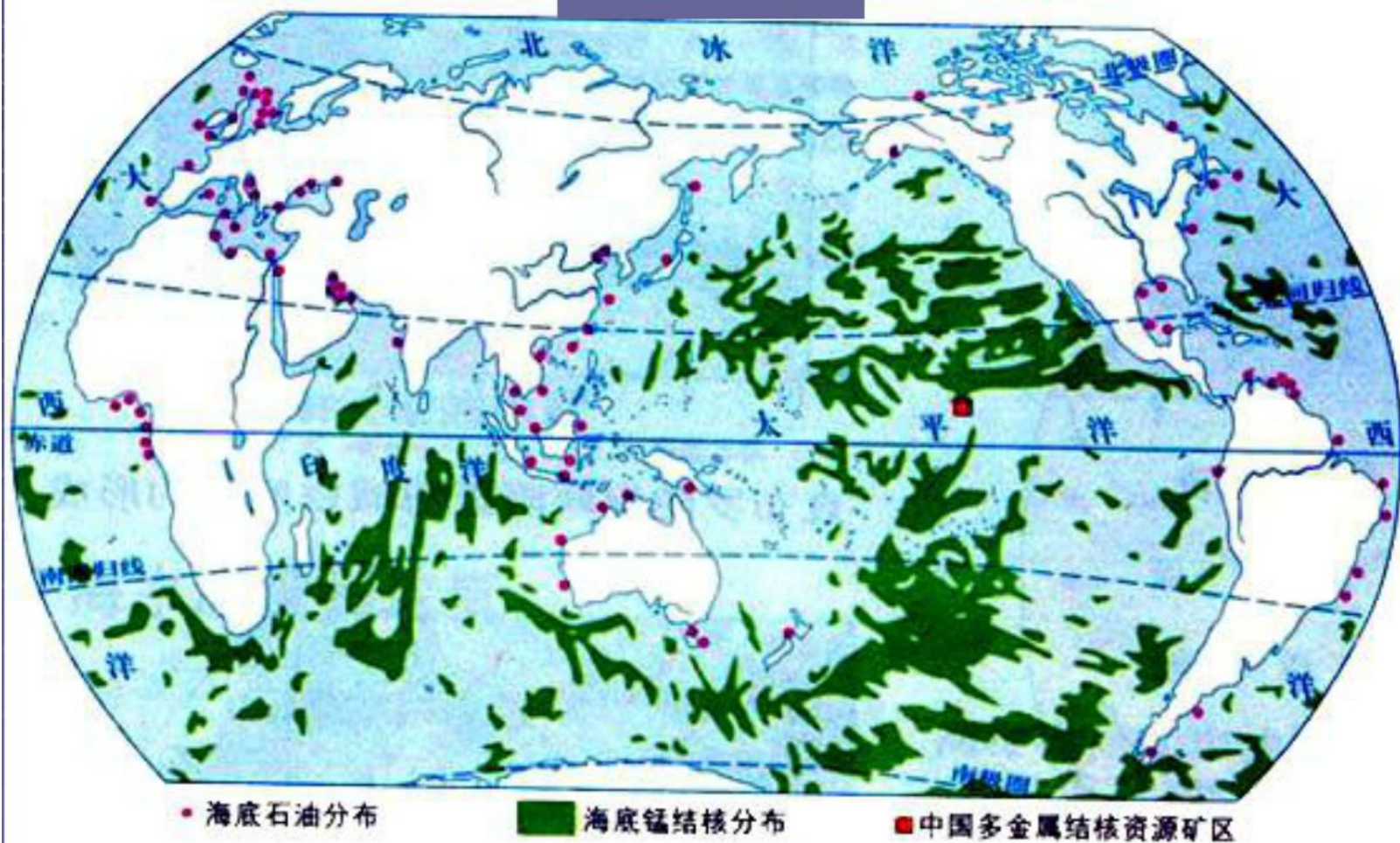
更为有趣的是，人们发现海底的多金属结核还在不断生长，它决不会因为人类的开采而在将来消失。仅在太平洋底，每年新增储量就有1千万吨，其生长速度竟比人类的消费速度还快。因此，仅此一类矿产就足以使人类产生向大洋进军的强大动力。





多金属结核亦称锰结核或锰矿球，主要包含锰、铜、镍、钴等四种贵金属。它的蕴藏量非常丰富，而且还有再生力。但对这种多金属结核的开发和提炼需要很高的技术和大量资金，目前世界上只有少数国家能够进行。随着科学技术的发展，深海采矿成为可能，也就生产了深海海底及其资源的法律地位问题。

世界大洋海底石油和锰结核分布



# 海洋中的矿产资源



拖网获取锰结核矿



锰结核矿



显微镜下的锆石矿沙



在大洋获取的锰结核矿



显微镜下的钛铁矿砂

锰结核含有有铁、镍、铜、钴、钛等20多种金属元素



## 富钴结壳：重要的战略金属，广泛应用于电池材料和合金制造领域

富钴结壳产于水深300~4000米、顶面平坦、两翼陡峭的海山斜坡上，容易开采。它色黑似煤，质轻性脆，表面呈花蕾似的皮壳状，厚度一般为几毫米至十几厘米。富钴结壳金属钴含量可高达2%，是陆地含钴矿床的20倍；贵金属铂含量也相当于陆上含铂量的80倍。富钴结壳矿床的潜在资源量达10亿吨，总价值超过1千亿美元。



# 富钴结壳

构成结壳的铁锰矿物主要为二氧化锰和针铁矿，含锰2.47%、钴0.90%、镍0.5%、铜0.06%（平均值）、稀土元素总量很高，很可能成为金属钴、稀土元素和贵金属铂的重要资源

一只海葵附着在麦哲伦海山的富钴结壳上



一条海鳗游过麦哲伦海山的富钴结壳上方



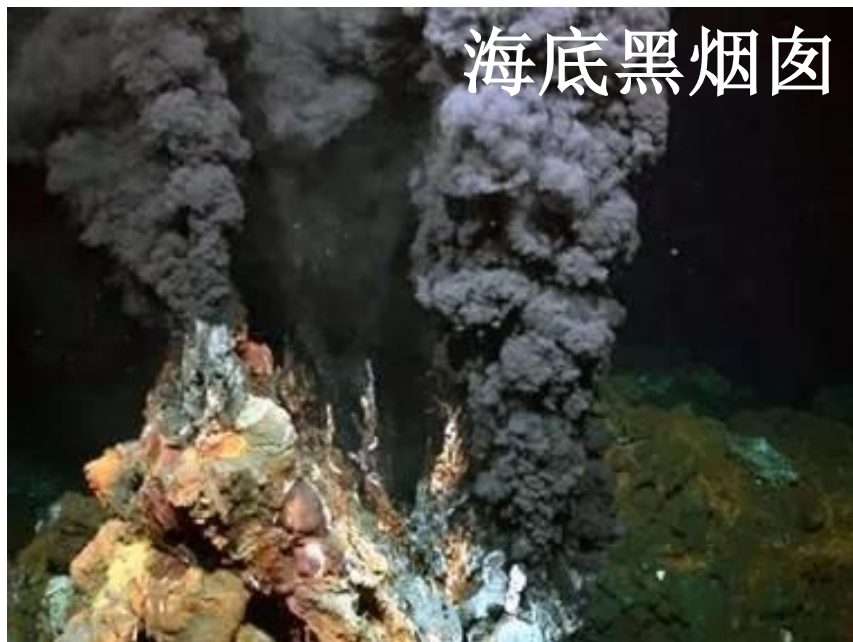
中国“科学”号科考船上的“发现”号深海机器人多次深潜探访西太平洋麦哲伦海山区并采样。这里正是全球著名的“富钴结壳区”



## 海底热液矿藏

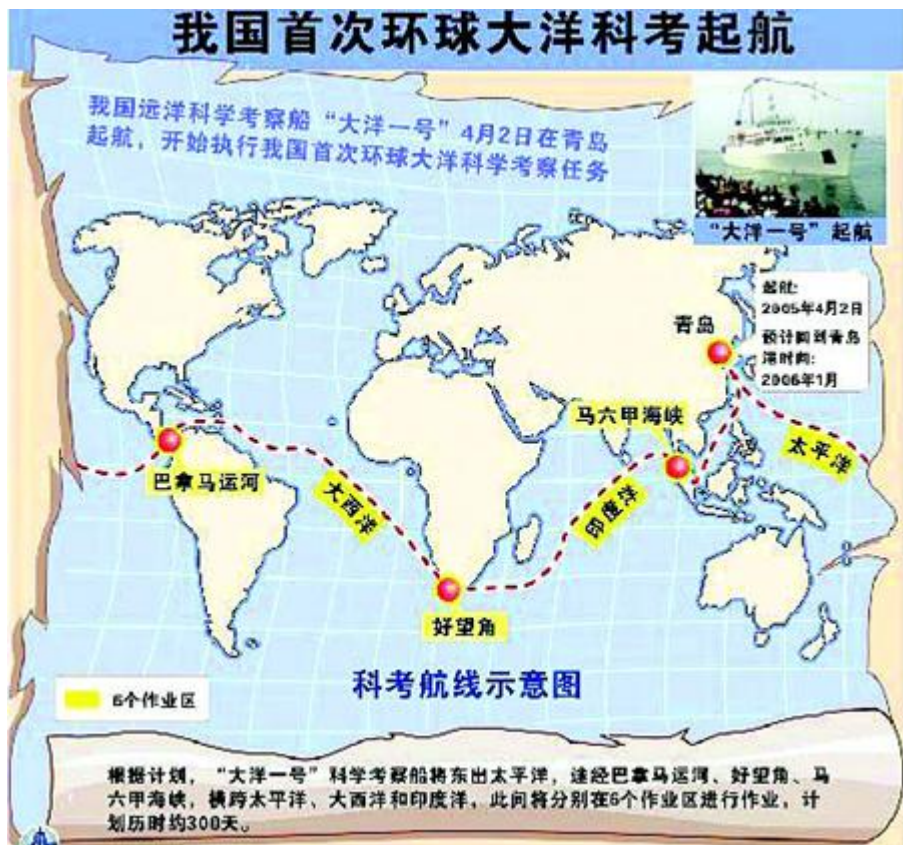
这是一种含有大量金属的硫化物，由海底裂谷喷出的高温热液冷却沉积形成，因其形似烟囱状的外貌，又被叫做**黑烟囱**。目前，全世界已发现**30**多处矿床。仅美国加拉帕戈斯群岛裂谷的储量就达**2500**万吨，开采价值高达**39**亿美元。

分布：水深**1500-3000**米水深的裂谷处，沿大洋中脊和边缘岛弧岩浆活动带发育。



海底热液成矿作用或海底热液喷泉形成的多金属软泥和块状硫化物矿床，富含Cu、Pb、Zn、Au、Ag、Mn、Fe等多种金属元素。





“大洋一号”远洋科考船

2003年，“大洋一号”开展了首次专门的海底热液硫化物调查，拉开了中国进军大洋海底多金属热液硫化物领域的序幕。



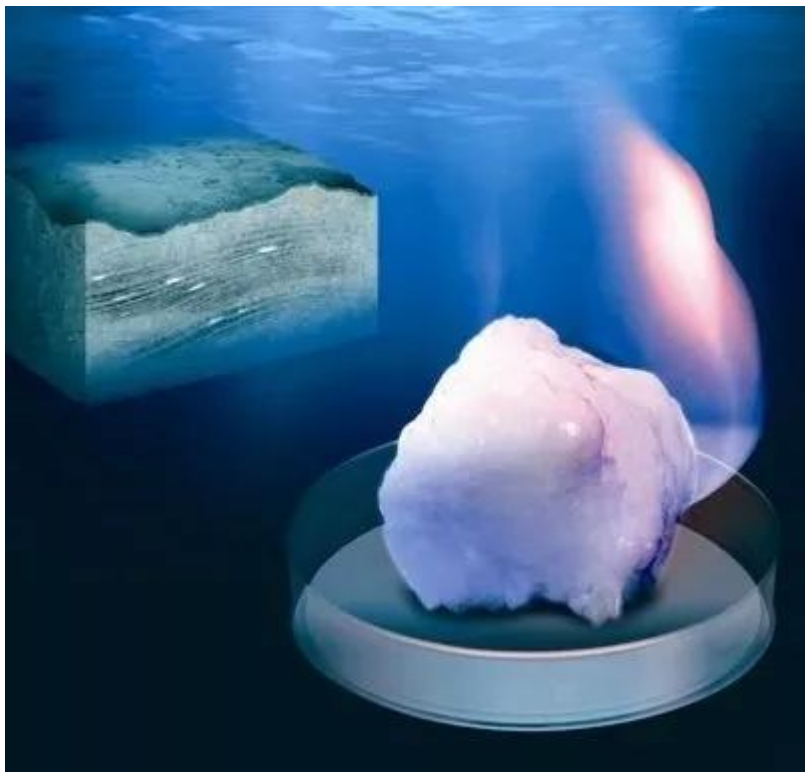
潜龙二号

中国自主研发的水下机器人“潜龙二号”日前成功地对西南印度洋脊上的热液活动区开展了试验性应用探测。

## 天然气水合物：即可燃冰

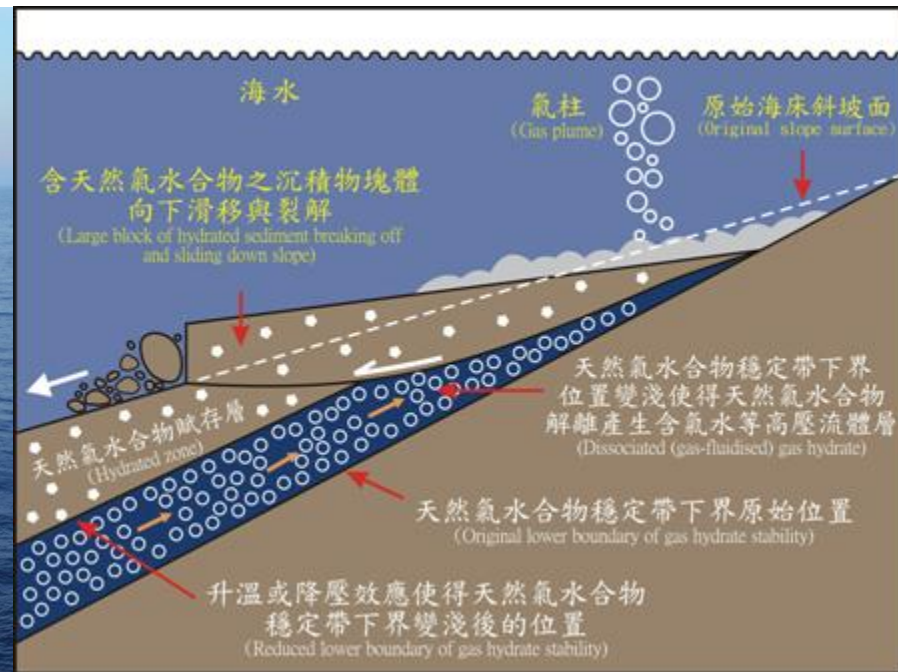
是分布于深海沉积物或陆域的永久冻土中，由天然气与水在高压低温条件下形成的类冰状的结晶物质。

可燃冰，即当前最炙手可热的天然气水合物，燃烧后几乎无污染，矿层厚，规模大，分布广，资源丰富。

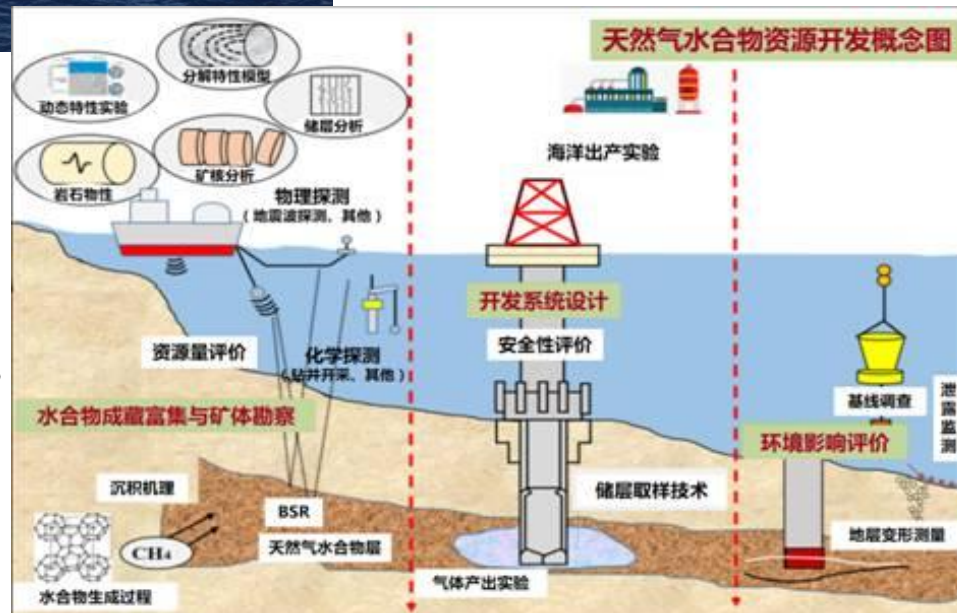




## A large offshore oil platform is shown at sea. A significant fire is burning on a lower deck, with bright orange flames and thick black smoke rising. Multiple high-pressure water jets are being directed at the fire from the platform's firefighting system. The platform's yellow and white structure is visible against the blue ocean and sky.

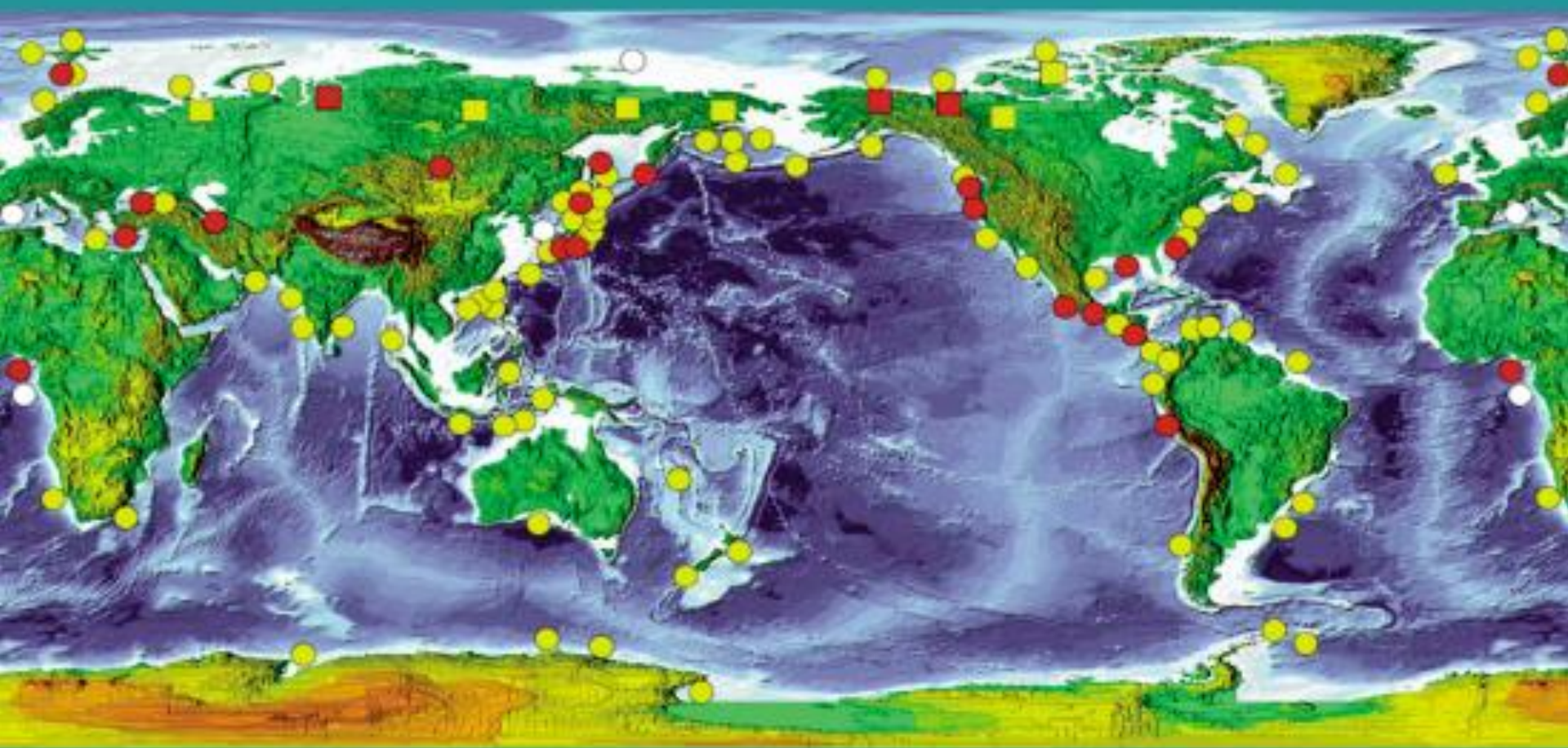


据估计，全球可燃冰的储量是现有石油、煤、天然气储量的两倍以上。在上世纪，美国、前苏联、日本均已发现大面积的可燃冰分布区。中国也在南海和东海发现了可燃冰。据测算，仅南海的可燃冰资源量就达700亿吨油当量，约相当于中国目前陆上油气资源量总数的1/2。----新型能源





# 全球天然气水合物分布



● ■ 获得天然气水合物样品的产地

● ■ 推测的天然气水合物的产地

# 国际海底区域的开发制度的**争论**

- 单一制开发：区域的一切勘探和开发活动都应有国际海底管理局。
- 平行开发制：开矿申请者在向管理局提出开发申请时，须提供两块商业价值相等的矿址，并提交两块矿址的锰结核丰度及其金属含量等资料。由管理局选定一块为保留区，该区域由管理局企业部开发；另一块为合同区，由申请人开发。

国际执照制： 由一个国际海底机构负责审查并颁发勘探开发执照，其权力十分有限。《公约》作为双方利益妥协的产物，建立了“平行开发制度”。



# 国际海底区域的勘探和开发制度

## 平行开发制（1976年以后同意采取）

一方面由海底局企业部进行；另一方面由缔约国的自然人或法人与管理局加以合作的方式进行。

具体做法是：在区域的一个矿区被勘探后，开发申请者像海底局提供两块价值相当的矿区，海底局选择一块作为“保留区”，另一块作为“合同区”与申请者签订合同进行开发。

# 国际海底区域的平行开发制

-----（1976年以后同意采取）

- 区域的活动原则：向所有国家开放，为和平目的利用，不加歧视。
- 开发制度---“平行开发制”即采用由国际海底管理局企业部、国家和私人同时进行开发的方式。
- 凡具有缔约国国籍或为缔约国国民控制，或由缔约国担保的个人或企业都是“有资格的申请者”。申请者在向管理局提出开发申请时，须提出两块具有同样经济价值的“矿址”，并提供该两块矿区的资源数据
- 管理局指定其中一块矿址给申请者，由申请者在同管理局签订合同后自己开发。该矿址成为“合同区”
- 另一块矿址则保留给管理局的企业部开发，或由企业部与某个发展中国家合作开发，故称为“保留区”
- 申请者和合同承包者要向国籍海底管理局交付一定的费用

# International Workshop on the REMP for the Cobalt-Rich Ferromanganese Crusts in Triangle Area in the Northwest Pacific Ocean

26<sup>th</sup>-29<sup>th</sup> May, 2018

Convened by



Hosted by



National Deep Sea Center, SOA, Qingdao, China

Second Institute of Oceanography, SOA, Hangzhou, China

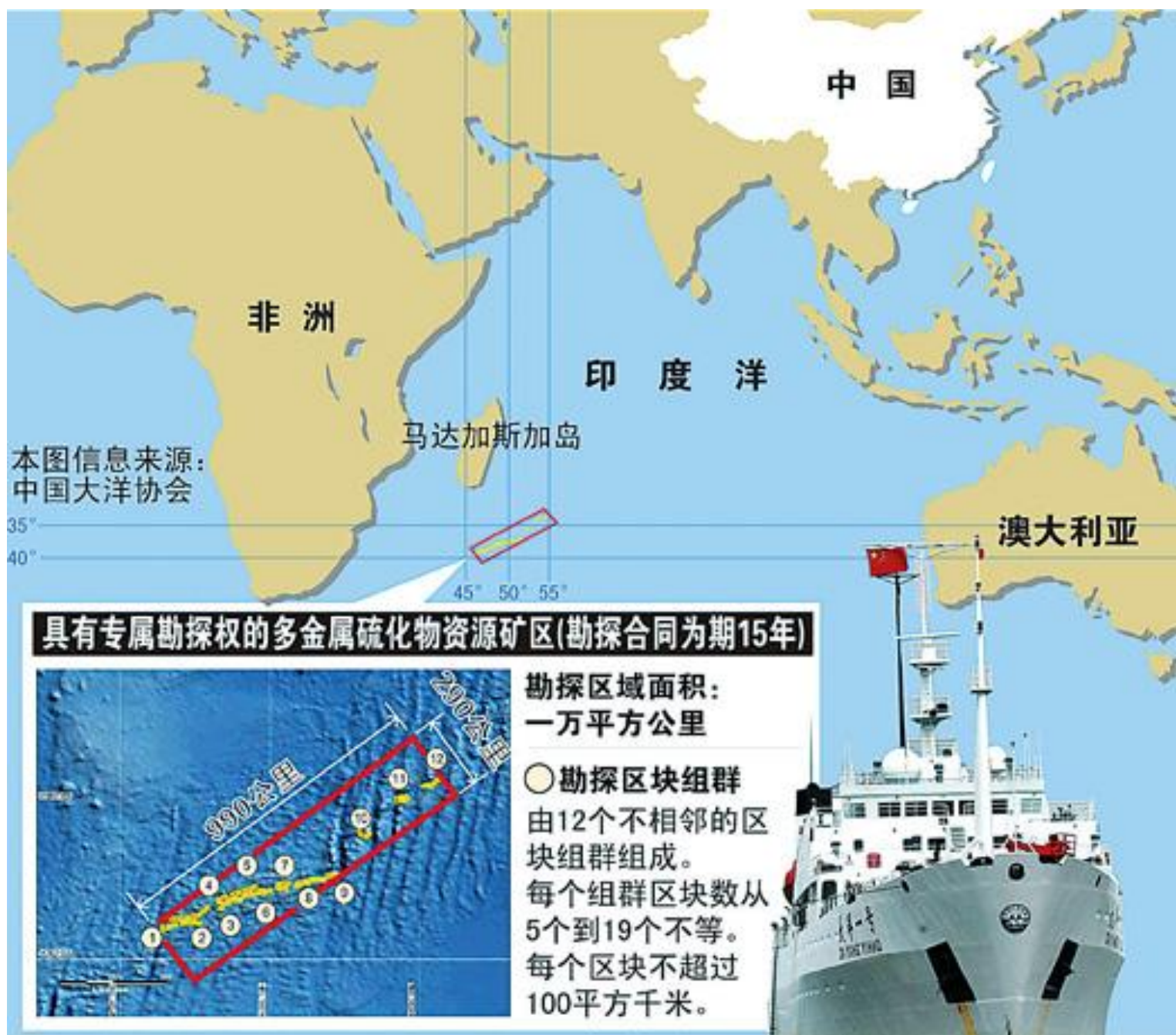


**西北太平洋富钴结壳区域环境管理国际研讨会在青召开 2018年05月29日**

西北太平洋海山区是全球海山分布最密集的区域，也是全球富钴结壳资源最为富集的区域，具有重要的科学研究和商业开发价值。

国际海底管理局与五位承包者签订了富钴结壳勘探合同，其中4个合同区（中、俄、日、韩）位于西北太平洋海山区，矿区承包者拥有专属勘探权和优先开采权。





“先驱投资者” --我国已在太平洋获准圈定了一块7.5万平方公里的海底勘探矿区。

## 国际海底区域制度的法律依据

- “区域”法律制度的基础是《海洋法公约》第11部分、《公约》的两个附件及1994年《关于执行联合国海洋法公约第十一部分的协定》（简称“1994年协定”）。
- PS:涉及到具体开发问题，法律依据也包括国际海底管理局2000年通过的《区域内多金属结核探矿和勘探规章》、2010年通过的《区域内多金属硫化物探矿和勘探规章》、2012年通过的《区域内富钴铁锰结壳探矿和勘探规章》。

# 国际海底管理局

## 国际海底管理局的起源

联合国国际海底管理局是管理国际海底区域及其资源的权威组织。根据联合国第三次海洋法会议的决议，1983年3月成立了联合国国际海底管理局和国际海洋法法庭筹备委员会，简称海底筹委会。1994年11月16日，《联合国海洋法公约》生效，同年，国际海底管理局在牙买加首都金斯敦宣告正式成立。



# 国际海底管理局的职能

- 处理请求核准勘探工作计划的申请并监督已核准勘探工作计划的履行；
- 执行国际海底管理局和国际海洋法法庭筹备委员会所作出的关于已登记先驱投资者的决定；
- 监测和审查深海底采矿活动方面的趋势和发展；
- 研究深海底矿物生产对生产相应矿物的发展中陆地生产国的经济可能产生的影响；
- 制定海底开发活动及保护海洋环境所需要的规则、规章和程序；
- 促进和鼓励进行海底采矿方面的海洋科学研究。

## 国际海底管理局主要机关

- **大会**：管理局的所有成员组成，是管理局的最高机关。
- **理事会**：管理局的执行机关，有权依据管理局的政策制定其权限范围内的具体政策，由36个成员国组成。
- **秘书处**：秘书长是行政首长。
- **企业部**：分管勘探和开发活动事宜，内设董事会负责其业务的指导。

# 国际海底管理局的法律行为能力

- (1) 订立合同和其他协议
- (2) 取得、租借、拥有和处置不动产和动产
- (3) 以自己的名义作为法律程序的一方



# 国际海底管理局通过的规章

- 管理局成立后，其立法活动**主要在两个方面**，二是海底矿产资源开发制度，一是管理局的内部行政规则和程序规则。
- 具体通过了
- 2000年 《区域内多金属结核探矿和勘探规章》
- 2010年 《区域内多金属硫化物探矿和勘探规章》
- 2012年 《区域内富钴铁锰结壳探矿和勘探规章》

## 国际海底局进行单项资源立法的原因

- (1) 海底各种资源的存在形式具有较大区别。
- (2) 海底各种资源的开发难度和成本存在差异。
- (3) 人类对海底资源的认识和研究存在时间和深度的差异。

# 国际海底区域资源开发与海洋环境保护

**P175-178**

## 一、深海底资源开发机遇与挑战

各国竞相参与海洋开发

我国积极参与“采矿法典”的制定

深海底资源开发对周围环境的影响

## 二、深海底资源开发与海洋环境保护

必须实行海底开发与海洋环境并重的制度（4条）

深海底资源开发应坚持国际海洋环境保护原则（3条）



# 国际海底区域资源开发与海洋环境保护

**P175-178**

## 二、深海底资源开发与海洋环境保护

### （一）必须实行海底开发与海洋环境并重的制度

1. 建立健全海洋环境保护和保全制度
2. 实行海洋建设项目管理制度和环境影响评价制度
3. 健全海洋环境责任制度
4. 深海底资源开发前的培训制度

# 国际海底区域资源开发与海洋环境保护

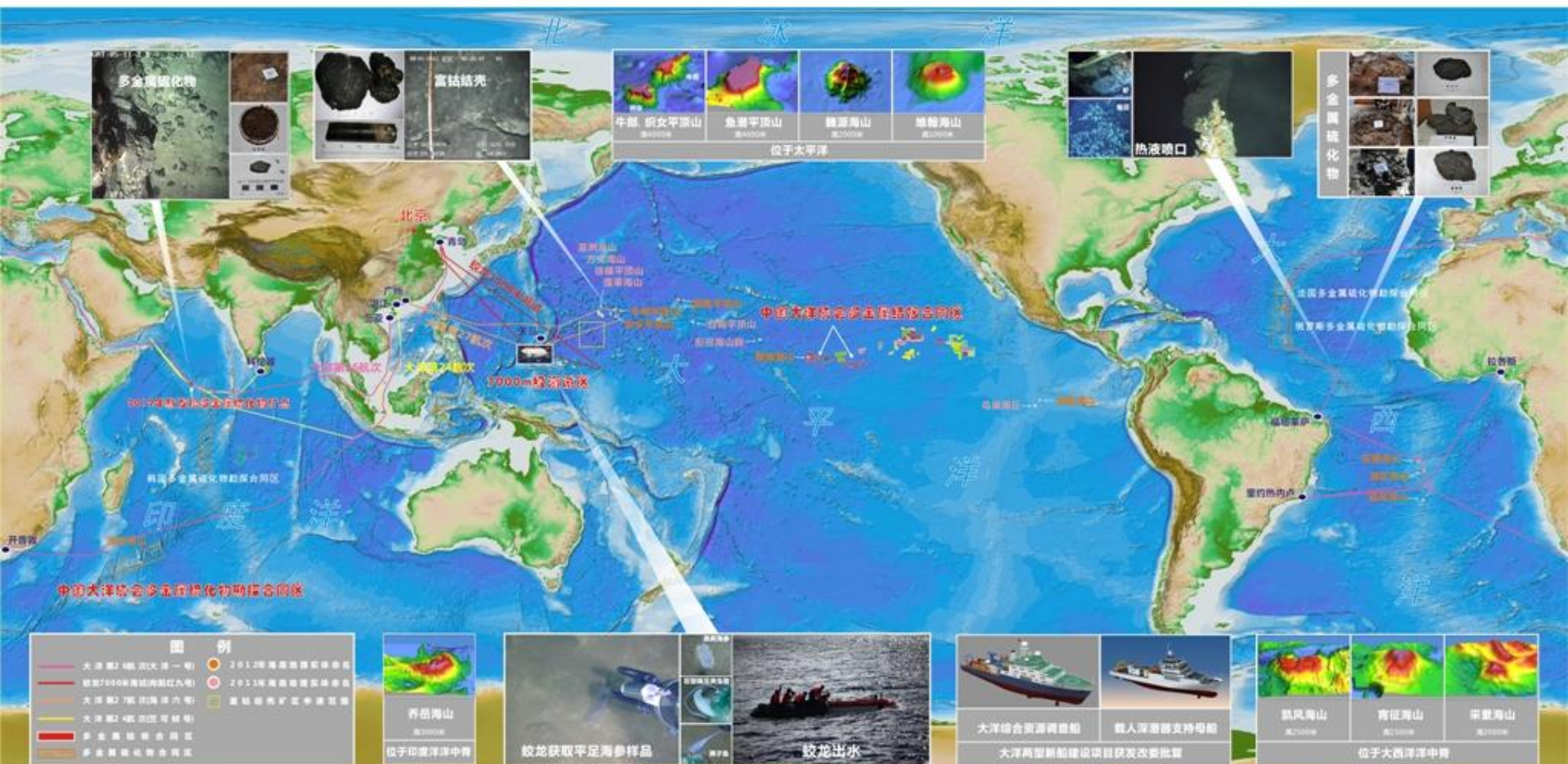
**P175-178**

## 二、深海底资源开发与海洋环境保护

### （二）深海底资源开发应坚持国际海洋环境保护原则

1. 人类是自然的一部分
2. 深海底资源开发必须坚持可持续发展战略
3. 海洋环境保护必须依靠高新技术

## 大洋主要工作进展图



# 中国在国际海底区域的活动

- (1) 中国于1991年5月成为世界上第五个具有先驱投资者资格的国家
- (2) 2001年中国在东北太平洋获得多金属结核矿区
- (3) 2011年11月18日，中国大洋协会秘书长金建才与国际海底管理局秘书长奥敦通在背景签订了国际海底多金属硫化物矿区勘探合同。
- (4) 2014年4月29日，中国大洋协会秘书长金建才与国际海底管理局秘书长奥敦通签订了我国的第三份国际海底勘探合同——富钴结壳勘探合同。

中国成为世界上首个拥有三种主要国际海底矿产资源专属勘探矿区的国家。



# 国际海洋法法庭第17号案

- 第17号案简介
- 《关于担保个人和实体从事区域内活动的国家所负责任和义务(请求海底争端分庭发表咨询意见)》
- 2008年4月10日，管理局收到了两份请求核准在专门保留给管理局根据《公约》附件三第8条通过企业部或以与发展中国家协作的方式进行活动的保留区域内勘探工作计划的申请书。这两份申请由瑙鲁海洋资源公司(由瑙鲁担保)和汤加近海采矿有限公司（由汤加担保)提交。2010年3月1日，瑙鲁向管理局秘书长转交一项提议，就担保国所负责任和义务的若干具体问题征求国际海洋法法庭海底争端分庭的咨询意见。

## 17号案提出的问题

- (1) 《公约》缔约国在依照《公约》特别是依照第11部分以及1994年《关于执行1982年12月10日〈联合国海洋法公约〉第11部分的协定》担保区域内活动方面有哪些法律责任和义务？
- (2) 如果某个缔约国依照《公约》第153条第2(b)款担保的实体没有遵守《公约》特别是第11部分以及《执行协定》的规定，该缔约国应担负何种程度的赔偿责任？
- (3) 担保国必须采取何种必要的适当措施来履行《公约》特别是第139条和附件三以及《执行协定》规定的责任？

# 国际海洋法法庭给出的咨询意见

(1) 关于担保国法律责任和义务的答复 担保国根据《公约》和其他相关法律的规定具有两类义务：

1. 确保被担保承包商遵守合同条款和《公约》及相关文书所述义务的义务；
2. 担保国必须遵守的直接义务，这些义务独立于确保被担保承包商遵守特定行为的义务之外。

(2) 担保国的赔偿责任产生于担保国未履行《公约》及相关文书规定的义务。如果被担保承包商未履行其义务，这本身并不造成担保国的赔偿责任。担保国赔偿责任的产生条件是：

1. 未履行《公约》规定的责任；
2. 发生了损害。



(3) 《公约》要求担保国在其国内，制定确保被担保实体履行其义务的法律、法规和管理措施，以使担保国免责。这些法律、法规和政策措施的范围、内容取决于担保国自身的法律系统。可包括建立有效监督被担保实体活动的实施机制，此机制同时可有助于协调担保国和管理局的有关活动。

## 第17号案的意义

第17号案是国际海洋法法庭海底争端分庭审理的第一个案件，也是法庭第一次被请求发表咨询意见。咨询意见发表后收到了良好的国际反响，管理局、深海采矿企业和学术界普遍给予咨询意见高度评价。管理局称咨询意见对《公约》及其《关于执行1982年12月10日〈联合国海洋法公约〉第11部分的协定》一些难以解决的因素予以了澄清，对于缔约国根据《公约》和《执行协定》对矿产资源勘探和开发活动进行担保所应承担的责任和义务提供了确定性，对其工作和海洋法的发展具有里程碑性的意义。

# 习题

- 国际海底区域是（ ）
- 
- **A. 公海海底**
- 
- **B. 国家管辖范围之外的海床、海洋及其底土**
- 
- **C. 大陆架**
- 
- **D. 专属经济区的海床和底土**
-

- 国际海底区域的资源属于（ ）
- A. 自由占领
- B. 自由开发
- C. 人类共同继承财产
- D. 国家专属区



# 习题

- 国际海底区域的资源开发，将采用（ ）
- 
- A. “平行开发制”
- 
- B. “单一开发制”
- 
- C. 由各缔约国及其企业进行开发的制度
- 
- D. 由管理局代表全人类进行开发的制

# 习题

- 直接在国际海底区域内进行活动以及从事运输、加工和销售从“区域”回收的矿物的机关是国际海底管理局的（ ）。
- A.大会
- B.理事会
- C.秘书处
- D.企业部

# 习题

- 简述国际海底区域的法律地位。

# 习题

- 国际海底区域是（ ）
- 
- A. 公海海底
- 
- **B. 国家管辖范围之外的海床、海洋及其底土**
- 
- C. 大陆架
- 
- D. 专属经济区的海床和底土
-



- 国际海底区域的资源属于（ ）
- A. 自由占领
- B. 自由开发
- C. 人类共同继承财产
- D. 国家专属区

# 习题

- 国际海底区域的资源开发，将采用（ ）
- 
- **A. “平行开发制”**
- 
- **B. “单一开发制”**
- 
- **C. 由各缔约国及其企业进行开发的制度**
- 
- **D. 由管理局代表全人类进行开发的制**

